



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BRIYAN PUTRA RAMADHANI Bin GAGUK SETIJONO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gubeng Masjid IV Nomor 7 Pacar Keling Tambaksari Surabaya / Griya Bhayangkara Blok E-5 Nomor 22 Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Operator Alat Berat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 06 Januari 2026;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 Januari 2026 sampai dengan tanggal 05 Februari 2026;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2026 sampai dengan tanggal 04 Maret 2026;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2026 sampai dengan tanggal 03 Mei 2026;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 Mei 2026 sampai dengan tanggal 02 Juni 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat yaitu : M. Zainal Arifin, S.H., M.H.
Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 23 Februari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 3 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 3 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Briyan Putra Ramadhan Bin Gaguk Setijono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram pada dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Briyan Putra Ramadhan Bin Gaguk Setijono** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari. Dikurangi masa penangkapan dan penahanan seluruhnya yang telah dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.935 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.202 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.427 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.185 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.418 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.423 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.188 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.422 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.416 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.218 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.426 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.422 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.197 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.149 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.197 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.107 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.427 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.179 gram;

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.438 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.204 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.430 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.427 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.189 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.406 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.419 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.422 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.203 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.457 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.107 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.425 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.188 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.208 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.199 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.195 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.153 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.193 gram;

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.198 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.917 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.943 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.941 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.949 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.928 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.933 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.952 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.908 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.917 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.946 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.933 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.938 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0.925 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 49.300 gram.;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Hitam Merk Camry
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver Tanpa Merk
- 6 (enam) Buah Pak Plastic Klip;
- 16 (enam Belas) Buah Potong Sedotan Warna Biru
- 16 (enam Belas) Buah Potong Sedotan Warna Unggu
- 14 (empat Belas) Buah Potong Sedotan Warna Merah
- 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam Merek Highmore

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Skrop Dari Sedotan Warna Hitam
- Uang Upah Mengambil Ranjuan Sebesar Rp.90.000(sembilan Puluh Ribu Rupiah) Pecahan Rp.5000 Sebanyak 8 Lembar. Pecahan Rp.10.000 Sebanyak 5 Lembar
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Poco M6 Warna Unggu Dengan Nomor Sim 085648666115 Dan Nomor Imei 1 863600070412427 Dan Imei 2 863600070412435
- 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Yang Berisi Kristal Warna Putih Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto ± 0.196 gram.;
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu Ukuran Xxl Merk Freestyle
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A31 Warna Hitam Dengan Nomor Sim 085178127287 Dan Nomor Imei 1 8687977042001562 Dan Imei 2 868797042001570;

DI PERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA ATAS NAMA ADRIAN FATUR RAHMAN BIN AGUS SETIO IWANDONO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan tertulis dari Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), dan/atau putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-6506/12/2025 tanggal 02 Februari 2026 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Briyan Putra Ramadhan Bin Gaguk Setijono** bersama-sama dengan Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan Oktober 2025, atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2025, bertempat di Kamar Kos No 15 Griya Mapan Utara IV CE No. 43 Jabon Tambaksawah waru Sidoarjo

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan pasal 165 ayat (2) UU RI No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula sekira tanggal 15 Oktober 2025 sekira pukul 13.00 Terdakwa **Briyan Putra Ramadhan Bin Gaguk Setijono** diperintahkan oleh Sdr. Joko Tingkir als Juragan (DPO) untuk mengambil Narkotika Jenis sabu dari Saksi Adrian Fatur Rahman Bin Agus Setio Iwandono dengan tujuan untuk Terdakwa ranjau sesuai perintah Sdr. Joko Tingkir als Juragan di sekitaran layang waru, di kureksari, di perum Deltasari, dan di Tropodo, lalu pada tanggal 17 Oktober 2025 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diperintah Kembali oleh Sdr. Joko Tingkir als Juragan untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi Adrian Fatur Rahman Bin Agus Setio Iwandono dengan tujuan untuk diranjua di sekitaran layang waru, dikuksari, di perum Deltasari, dan di Tropodo, lalu pada tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diperintah Kembali oleh Sdr. Joko Tingkir als Juragan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas poket) dengan tujuan 14 (empat belas) poket untuk Terdakwa ranjau di Lokasi yang sama sebelumnya sedangkan 1 (satu) poket merupakan bonus yang diberikan oleh Sdr. Joko Tingkir als Juragan kepada Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi Adrian Fatur Rahman Bin Agus Setio Iwandono kepada Terdakwa merupakan narkotika yang didapatkan oleh Saksi Adrian Fatur Rahman Bin Agus Setio Iwandono dari Sdr. Joko Tingkir als Juragan (DPO) yaitu :
 1. sekira awal bulan Oktober 2025 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara di ranjau di Jl. Wonosari Sidotopo Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Joko Tingkir (DPO)

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 8 Oktober Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dengan cara di ranjau di Deltasari Waru sebanyak 10 (sepuluh) gram,
 3. pada tanggal 17 Oktober 2025 Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dengan cara di ranjau di Deltasari Waru sebanyak 20 (dua puluh) gram, dan
 4. pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2025 sekira pukul 21.30 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara di ranjau di daerah Tambak Sumur Waru Sidoarjo sebanyak 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dalam hal meranjau narkotika jenis sabu dari Sdr. Joko Tingkir als Juragan (DPO) yaitu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) setiap meranjau sabu di satu tempat dengan cara upah tersebut oleh Sdr. Joko Tingkir als Juragan dititipkan kepada Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono, sedangkan keuntungan yang diterima oleh Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono dalam hal meranjau narkotika jenis sabu dari Sdr. Joko Tingkir yaitu Saksi Adrian Fatur Rahman Bin Agus Setio Iwandono mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) per gramnya, biaya kos Saksi Adrian Fatur Rahman Bin Agus Setio Iwandono sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai gudang penyimpanan narkotika jenis sabu dan keperluan Saksi Adrian Fatur Rahman Bin Agus Setio Iwandono lainnya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 Wib bertempat Kos No 15 Griya Mapan Utara IV CE No. 43 Jabon Tambaksawah waru Sidoarjo Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu Saksi Dimas Sufi dan Saksi Mochammad Daniel Mahendara melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa **Briyan Putra Ramadhani Bin Gaguk Setijono** dan menemukan barang bukti dalam saku celana Terdakwa **Briyan Putra Ramadhani Bin Gaguk Setijono** yang diperoleh dari Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono sesuai perintah Sdr. Joko Tingkir als Juragan (DPO) yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,196$ gram;
 2. 1 (satu) Jaket warna Abu-abu Ukuran XXL merk Freestyle;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 warna hitam dengan Nomor SIM 085178127287 dan Nomor IMEI 1 8687977042001562 dan IMEI 2 868797042001570

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Dimas Sufi dan Saksi Mochammad Daniel Mahendara melakukan pengangkapan terhadap Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono di dalam di Kamar Kos No 15 Griya Mapan Utara IV CE No. 43 Jabon Tambaksawah waru Sidoarjo, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,935$ gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,202$ gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,185$ gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,418$ gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,423$ gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,416$ gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,218$ gram;
11. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
12. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
13. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;
14. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,149$ gram.;
15. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
17. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
18. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ gram;
19. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,438$ gram;
20. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,204$ gram;
21. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,430$ gram;
22. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
23. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,189$ gram;
24. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,406$ gram;
25. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,419$ gram;
26. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
27. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,203$ gram;
28. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,457$ gram;
29. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
30. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram;
31. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;
32. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,208$ gram;
33. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,199$ gram.;

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,195$ gram;
35. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,153$ gram;
36. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,193$ gram;
37. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,198$ gram;
38. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,917$ gram;
39. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,943$ gram;
40. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,941$ gram;
41. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,949$ gram;
42. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,928$ gram.;
43. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,933$ gram.;
44. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,952$ gram.;
45. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,908$ gram;
46. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,917$ gram.;
47. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,946$ gram.;
48. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,933$ gram.;
49. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,938$ gram.;
50. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,925$ gram.;
51. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 49,300$ gram.;
52. 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam merk Camry;

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Timbangan elektrik warna silver tanpa merk;
 54. 6 (enam) pak plastic klip;
 55. 16 (enam belas) potong sedotan warna biru;
 56. 16 (enam belas) potong sedotan warna ungu;
 57. 14 (empat belas) potong sedotan warna merah;
 58. 1 (Satu) Tas kecil warna hitam merek Highmore;
 59. 2 (dua) Skrop dari sedotan warna hitam: Uang upah mengambil ranjau sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp.5000 sebanyak 8 lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 5 lembar;
 60. 1 (satu) buah Handphone merk Poco M6 warna ungu dengan Nomor SIM 085648666115 dan Nomor IMEI 1 863600070412427 dan IMEI 2 863600070412435;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik kriminalistik dengan No. Lab: 10028/NNF/2025 hari Rabu tanggal 29 bulan Oktober 2025 menyimpulkan terkait Barang Bukti Nomor : 31186/2025/NNF s.d 31237/2025/NNF adalah benar Kristal *metafetamina* yang terdaftar kedalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Briyan Putra Ramadhani Bin Gaguk Setijono** bersama-sama dengan Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan Oktober 2025, atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2025, bertempat di Kamar Kos No 15 Griya Mapan Utara IV CE No. 43 Jabon Tambaksawah waru Sidoarjo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat dengan Pengadilan

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, maka berdasarkan pasal 165 ayat (2) UU RI No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu Saksi Dimas Sufi dan Saksi Mochammad Daniel Mahendara melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa **Briyan Putra Ramadhani Bin Gaguk Setijono** dan menemukan barang bukti yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa **Briyan Putra Ramadhani Bin Gaguk Setijono** yang diperoleh dari Terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,196$ gram;
 2. 1 (satu) Jaket warna Abu-abu Ukuran XXL merk Freestyle;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 warna hitam dengan Nomor SIM 085178127287 dan Nomor IMEI 1 8687977042001562 dan IMEI 2 868797042001570
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu bersama Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono atas perintah Sdr. Joko Tingkir untuk menyimpan narkotika jenis sabu di kamar kos Saksi Adrian Fatur Rahman Bin Agus Setio Iwandono yaitu di Kamar Kos No 15 Griya Mapan Utara IV CE No. 43 Jabon Tambaksawah waru Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya Saksi Dimas Sufi dan Saksi Mochammad Daniel Mahendara melakukan pengungkapan terhadap Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono di dalam di Kamar Kos No 15 Griya Mapan Utara IV CE No. 43 Jabon Tambaksawah waru Sidoarjo, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan oleh Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono didalam kamar kosnya berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,935$ gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,202$ gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,185$ gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,418$ gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,423$ gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,416$ gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,218$ gram;
11. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
12. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
13. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;
14. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,149$ gram.;
15. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;
16. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
17. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
18. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ gram;
19. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,438$ gram;
20. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,204$ gram;
21. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,430$ gram;

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



22. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
23. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,189$ gram;
24. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,406$ gram;
25. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,419$ gram;
26. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
27. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,203$ gram;
28. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,457$ gram;
29. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
30. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram;
31. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;
32. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,208$ gram;
33. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,199$ gram.;
34. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,195$ gram;
35. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,153$ gram;
36. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,193$ gram;
37. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,198$ gram;
38. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,917$ gram;
39. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,943$ gram;

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,941$ gram;
41. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,949$ gram;
42. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,928$ gram.;
43. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,933$ gram.;
44. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,952$ gram.;
45. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,908$ gram;
46. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,917$ gram.;
47. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,946$ gram.;
48. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,933$ gram.;
49. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,938$ gram.;
50. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,925$ gram.;
51. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 49,300$ gram.;
52. 1 (satu) Timbangan elektrik warna hitam merk Camry;
53. 1 (satu) Timbangan elektrik warna silver tanpa merk;
54. 6 (enam) pak plastic klip;
55. 16 (enam belas) potong sedotan warna biru;
56. 16 (enam belas) potong sedotan warna ungu;
57. 14 (empat belas) potong sedotan warna merah;
58. 1 (Satu) Tas kecil warna hitam merek Highmore;
59. 2 (dua) Skrop dari sedotan warna hitam: Uang upah mengambil ranjau sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp.5000 sebanyak 8 lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 5 lembar;
60. 1 (satu) buah Handphone merk Poco M6 warna ungu dengan Nomor SIM 085648666115 dan Nomor IMEI 1 863600070412427 dan IMEI 2 863600070412435;

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik kriminalistik dengan No. Lab: 10028/NNF/2025 hari rabu tanggal 29 bulan Oktober 2025 menyimpulkan terkait Barang Bukti Nomor : 31186/2025/NNF s.d 31237/2025/NNF adalah benar Kristal *metafetamina* yang terdaftar kedalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mochammad Daniel Mahendra, dibawah sumpah secara agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 WIB dirumah kos Griya Mapan Utara VI CE Nomor 43 Jabon Tambaksawah Waru Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan satu team terdiri dari Ipda Suripno, Aipda Maskori Hasan, Bripka Susandi Rusdianto, dan Briptu Dimas Arif Sufi;
 - Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan tersebut, terhadap Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono ditemukan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 49,300$ gram ditemukan didalam tas warna hitam;

Ditemukan didalam tas warna hitam.

- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,935$ gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,202$ gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,185$ gram;
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,418$ gram;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,423$ gram;
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,416$ gram;
- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,218$ gram;
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;
- 15) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,149$ gram;
- 16) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;
- 17) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
- 19) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ gram;
- 20) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,438$ gram;
- 21) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,204$ gram;
- 22) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,430$ gram;
- 23) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
- 24) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,189$ gram;
- 25) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,406$ gram;
- 26) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,419$ gram;
- 27) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- 28) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,203$ gram;
- 29) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,457$ gram;
- 30) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
- 31) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram;
- 32) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;
- 33) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,208$ gram;
- 34) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,199$ gram;
- 35) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,195$ gram;

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,153$ gram;
 - 37) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,193$ gram;
 - 38) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,198$ gram;
 - 39) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,917$ gram;
 - 40) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,943$ gram;
 - 41) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,941$ gram;
 - 42) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,949$ gram;
 - 43) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,928$ gram;
 - 44) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,933$ gram;
 - 45) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,952$ gram;
 - 46) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,908$ gram;
 - 47) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,917$ gram;
 - 48) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,946$ gram;
 - 49) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,933$ gram;
 - 50) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,938$ gram;
 - 51) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,925$ gram;
- Dikemas didalam potongan sedotan warna biru, ungu dan merah.
- 52) 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk Camry;
 - 53) 1 (satu) timbangan elektrik warna silver tanpa merk;
 - 54) 6 (enam) pak plastic klip;
 - 55) 2 (dua) skrop dari sedotan warna hitam;

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disimpan didalam tas warna hitam.

56) 16 (enam belas) potong sedotan warna biru;

57) 14 (empat belas) potong sedotan warna merah;

58) 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Highmore;

Ditaruh diatas lantai kamar kos.

Sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

59) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,196$ gram;

60) 1 (satu) jaket warna abu-abu ukuran XXL merk Freestyle, yang dipakai oleh Terdakwa;

61) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 warna hitam dengan Nomor SIM 085178127287 dan Nomor IMEI 1 8687977042001562 dan IMEI 2 868797042001570;

Ditemukan disaku jaket abu-abu.

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Adrian mengaku mendapatkan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang begitu banyak dari Sdr. Joko Tingkir (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara dikirim lewat ranjau di Tambaksumur Waru Sidoarjo, selanjutnya diedarkan lagi dengan cara diambil oleh orang suruhan Sdr. Joko Tingkir (DPO), sedangkan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Adrian pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB dengan diambil dikamar kos Nomor 15 Griya Mapan Utara VI CE Nomor 43 Jabon Tambaksawah Waru Sidoarjo, lalu atas perintah Sdr. Joko Tingkir (DPO) alias Juragan untuk dikirim secara ranjau;
- Bahwa tujuan Sdr. Adrian dan Terdakwa menerima sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu dari Sdr. Joko Tingkir (DPO) tersebut untuk diedarkan kembali;
- Bahwa Sdr. Adrian dan Terdakwa telah menerima sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu dari Sdr. Joko Tingkir (DPO) tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. Adrian mendapatkan upah dari Sdr. Joko Tingkir (DPO) berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap gramnya, selain itu dikasih uang untuk keperluan biaya kos untuk gudang sabu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keperluan lainnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan upah dari Juragan (DPO) berupa uang

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap meranjau sabu disatu tempat;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi Adrian dan Terdakwa bersikap kooperatif ketika Saksi melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adrian atas dasar informasi dari masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan tersebut, Saksi Adrian pada saat itu sedang dikamar mandi kamar kosnya, sedangkan Terdakwa sedang naik tangga menuju kamar kos yang ditempati Saksi Adrian;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Adrian, kemudian Terdakwa dan Saksi Adrian beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono, dibawah sumpah secara agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 WIB dirumah kos Griya Mapan Utara VI CE Nomor 43 Jabon Tambaksawah Waru Sidoarjo;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap tersebut, petugas kepolisian melalukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 49,300 gram ditemukan didalam tas warna hitam;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,935 gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,202 gram;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,185$ gram;
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,418$ gram;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,423$ gram;
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,416$ gram;
- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,218$ gram;
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;
- 15) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,149$ gram;
- 16) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;
- 17) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
- 18) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
- 19) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ gram;
- 20) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,438$ gram;
- 21) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,204$ gram;

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,430$ gram;
- 23) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
- 24) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,189$ gram;
- 25) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,406$ gram;
- 26) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,419$ gram;
- 27) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- 28) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,203$ gram;
- 29) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,457$ gram;
- 30) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
- 31) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram;
- 32) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;
- 33) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,208$ gram;
- 34) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,199$ gram;
- 35) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,195$ gram;
- 36) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,153$ gram;
- 37) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,193$ gram;
- 38) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,198$ gram;
- 39) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,917$ gram;

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,943$ gram;
- 41) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,941$ gram;
- 42) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,949$ gram;
- 43) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,928$ gram;
- 44) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,933$ gram;
- 45) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,952$ gram;
- 46) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,908$ gram;
- 47) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,917$ gram;
- 48) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,946$ gram;
- 49) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,933$ gram;
- 50) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,938$ gram;
- 51) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,925$ gram;
- 52) 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk Camry;
- 53) 1 (satu) timbangan elektrik warna silver tanpa merk;
- 54) 6 (enam) pak plastic klip;
- 55) 2 (dua) skrop dari sedotan warna hitam;
- 56) 16 (enam belas) potong sedotan warna biru;
- 57) 16 (enam belas) potong sedotan warna ungu;
- 58) 14 (empat belas) potong sedotan warna merah;
- 59) 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Highmore;
- 60) Uang upah mengambil ranjauan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61) 1 (satu) buah Handphone merk Poco M6 warna ungu dengan nomor SIM 085648666115 dan Nomor IMEI 1 863600070412427 dan IMEI 2 863600070412435;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. Joko Tingkir pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara dikirim lewat ranjau di Tambaksumur Waru Sidoarjo, selanjutnya diedarkan lagi dengan cara diambil oleh orang suruhan Sdr. Joko Tingkir;
- Bahwa Saksi telah menerima sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu dari Sdr. Joko Tingkir tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yang mana setelah Saksi menerima barang tersebut lalu dipecah setiap per gram dibagi menjadi 12 (dua belas) poket dan setiap poket Saksi masukkan kedalam potongan sedotan yang telah disiapkan;
- Bahwa tujuan Saksi menerima barang sebanyak 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu dari Sdr. Joko Tingkir tersebut untuk diedarkan kembali;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Sdr. Joko Tingkir berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap gramnya, selain itu dikasih uang untuk keperluan biaya kos untuk gudang sabu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keperluan lainnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi bersikap kooperatif ketika ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menerima ranjauan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yang pada saat itu sedang dikamar mandi dalam kamar kos;
- Bahwa Saksi tahu kalau narkoba dilarang di Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 WIB dirumah kos Griya Mapan Utara VI CE Nomor 43 Jabon Tambaksawah Waru Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setiono;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,196$ gram;
 - 2) 1 (satu) jaket warna abu-abu ukuran XXL merk Freestyle, yang dipakai oleh Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 warna hitam dengan Nomor SIM 085178127287 dan Nomor IMEI 1 8687977042001562 dan IMEI 2 868797042001570;Ditemukan disaku jaket abu-abu.
- Terdakwa sendiri yang menyimpan barang berupa narkotika jenis sabu mulai Minggu malam tanggal 19 Oktober 2025;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik orang yang dikenalkan oleh Saksi Adrian Fathur Rahman dengan Nomor *WhatsApp* +66952794875, selanjutnya di kontak *WhatsApp* Terdakwa kasih nama Juragan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Adrian Fathur Rahman yang diterima pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengannya dikamar kos Griya Mapan Utara VI CE Nomor 43 Jabon Tambaksawah Waru Sidoarjo sebanyak 15 (lima belas) poket;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan maksud sebanyak 14 (empat belas) Terdakwa kirim lagi atas perintah Juragan, dan yang 1 (satu) poket bonus untuk Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa diperintah oleh Juragan untuk mengambil ranjuan sabu dan mengirim kembali atas petunjuk Juragan;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Saksi Adrian Fathur Rahman sudah dalam bentuk poketan yang dikemas dalam potongan sedotan warna biru, warna ungu dan merah, semuanya Terdakwa tinggal kirim ke tempat ranjuan yang Terdakwa tentukan sendiri;

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengirim ranjau sabu selanjutnya Terdakwa kirim lokasi Maps ke Juragan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Juragan berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap meranjau sabu disatu tempat;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan Juragan dengan menggunakan *WhatsApp*, sedang saat menerima upah dititipkan lewat Saksi Adrian Fathur Rahman;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Narkoba dilarang di Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.935 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.202 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.427 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.185 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.418 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.423 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.188 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0.422 gram;

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.416 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.218 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.426 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.422 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.197 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.149 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.197 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.107 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.427 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.179 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.438 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.204 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.430 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.427 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.189 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.406 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.419 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.422 gram;

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.203 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.457 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.107 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.425 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.188 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.208 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.199 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.195 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.153 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.193 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.198 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.917 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.943 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.941 gram;
41. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.949 gram;
42. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.928 gram;
43. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.933 gram;
44. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.952 gram;

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.908 gram;
 46. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.917 gram;
 47. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.946 gram;
 48. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.933 gram;
 49. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.938 gram;
 50. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.925 gram;
 51. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 49.300 gram;
 52. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk camry;
 53. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver tanpa merk;
 54. 6 (enam) buah pak plastic klip;
 55. 16 (enam belas) buah potong sedotan warna biru;
 56. 16 (enam belas) buah potong sedotan warna ungu;
 57. 14 (empat belas) buah potong sedotan warna merah;
 58. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Hghmore;
 59. 2 (dua) buah skrop dari sedotan warna hitam;
 60. Uang upah mengambil ranjuan sejumlah Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 61. 1 (satu) buah handphone merk Poco M6 warna ungu dengan Nomor SIM 085648666115 dan Nomor IMEI 1 863600070412427 dan IMEI 2 863600070412435;
 62. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.196 gram;
 63. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ukuran XXL merk freestyle;
 64. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hitam dengan Nomor SIM 085178127287 dan Nomor IMEI 1 8687977042001562 dan IMEI 2 868797042001570;
- (Split Perkara Terdakwa An. Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono).

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Mochammad Daniel Mahendra bersama dengan satu team Satresnarkoba Polrestabes Surabaya terdiri dari Ipda Suripno, Aipda Maskori Hasan, Bripta Susandi Rusdianto, dan Bripta Dimas Arif Sufi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kos Griya Mapan Utara VI CE Nomor 43 Jabon Tambaksawah Waru Sidoarjo;
- Bahwa ketika Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono ditangkap tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 49,300$ gram ditemukan didalam tas warna hitam;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,935$ gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,202$ gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,185$ gram;
 - 6) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,418$ gram;
 - 7) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,423$ gram;
 - 8) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;
 - 9) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
 - 10) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,416$ gram;
 - 11) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,218$ gram;

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;
- 15) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,149$ gram;
- 16) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;
- 17) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
- 18) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
- 19) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ gram;
- 20) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,438$ gram;
- 21) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,204$ gram;
- 22) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,430$ gram;
- 23) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
- 24) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,189$ gram;
- 25) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,406$ gram;
- 26) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,419$ gram;
- 27) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- 28) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,203$ gram;
- 29) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,457$ gram;

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 30) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
- 31) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram;
- 32) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;
- 33) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,208$ gram;
- 34) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,199$ gram;
- 35) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,195$ gram;
- 36) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,153$ gram;
- 37) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,193$ gram;
- 38) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,198$ gram;
- 39) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,917$ gram;
- 40) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,943$ gram;
- 41) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,941$ gram;
- 42) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,949$ gram;
- 43) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,928$ gram;
- 44) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,933$ gram;
- 45) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,952$ gram;
- 46) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,908$ gram;
- 47) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,917$ gram;

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,946$ gram;
- 49) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,933$ gram;
- 50) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,938$ gram;
- 51) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,925$ gram;
- 52) 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk Camry;
- 53) 1 (satu) timbangan elektrik warna silver tanpa merk;
- 54) 6 (enam) pak plastic klip;
- 55) 2 (dua) skrop dari sedotan warna hitam;
- 56) 16 (enam belas) potong sedotan warna biru;
- 57) 16 (enam belas) potong sedotan warna ungu;
- 58) 14 (empat belas) potong sedotan warna merah;
- 59) 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Highmore;
- 60) Uang upah mengambil ranjauan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 61) 1 (satu) buah Handphone merk Poco M6 warna ungu dengan nomor SIM 085648666115 dan Nomor IMEI 1 863600070412427 dan IMEI 2 863600070412435;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,196$ gram;
 - 2) 1 (satu) jaket warna abu-abu ukuran XXL merk Freestyle, yang dipakai oleh Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 warna hitam dengan Nomor SIM 085178127287 dan Nomor IMEI 1 8687977042001562 dan IMEI 2 868797042001570;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik orang yang dikenalkan oleh Saksi Adrian Fathur Rahman dengan Nomor *WhatsApp* +66952794875, selanjutnya di kontak *WhatsApp* Terdakwa kasih nama Juragan yang didapat dari Saksi Adrian Fathur Rahman yang diterima pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung dengannya dikamar kos Griya Mapan Utara VI CE Nomor 43 Jabon Tambaksawah Waru Sidoarjo sebanyak 15 (lima belas) poket, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan maksud sebanyak 14 (empat belas) Terdakwa kirim lagi atas perintah Juragan, dan yang 1 (satu) poket bonus untuk Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa diperintah oleh Juragan untuk mengambil ranjau sabu dan mengirim kembali atas petunjuk Juragan;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Saksi Adrian Fathur Rahman sudah dalam bentuk poketan yang dikemas dalam potongan sedotan warna biru, warna ungu dan merah, semuanya Terdakwa tinggal kirim ke tempat ranjau yang Terdakwa tentukan sendiri dan setelah Terdakwa mengirim ranjau sabu selanjutnya Terdakwa kirim lokasi Maps ke Juragan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Juragan berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap meranjau sabu disatu tempat, yang mana Terdakwa komunikasi dengan Juragan dengan menggunakan *WhatsApp*, sedang saat menerima upah dititipkan lewat Saksi Adrian Fathur Rahman;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam dipersidangan telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama **Briyan Putra Ramadhani Bin Gaguk Setijono**, yang mana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan Saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subyek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik orang yang dikenalkan oleh Saksi Adrian Fathur Rahman dengan Nomor *WhatsApp* +66952794875, selanjutnya di kontak *WhatsApp* Terdakwa kasih nama Juragan yang didapat dari Saksi Adrian Fathur Rahman yang diterima pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengannya dikamar kos Griya Mapan Utara VI CE Nomor 43 Jabon Tambaksawah Waru Sidoarjo sebanyak 15 (lima belas) poket, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan maksud sebanyak 14 (empat belas) Terdakwa kirim lagi atas perintah Juragan, dan yang 1 (satu) poket bonus untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Saksi Adrian Fathur Rahman sudah dalam bentuk poketan yang dikemas dalam potongan sedotan warna biru, warna ungu dan merah, semuanya Terdakwa tinggal kirim ke tempat ranjau yang Terdakwa tentukan sendiri dan setelah Terdakwa mengirim ranjau sabu selanjutnya Terdakwa kirim lokasi Maps ke Juragan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Juragan berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap meranjau sabu disatu tempat, yang mana Terdakwa komunikasi dengan Juragan dengan menggunakan *WhatsApp*, sedang saat menerima upah dititipkan lewat Saksi Adrian Fathur Rahman;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Juragan melalui Saksi Adrian Fathur Rahman untuk dikirim kembali serta memperoleh keuntungan, maka oleh karena itu terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang didakwakan kepada pelaku dan mencermati dari redaksi unsur tersebut, menurut Majelis Hakim memiliki sifat pilihan, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut, yang disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih “melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” untuk dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *metamfetamina*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap hasil laboratorium forensik kriminalistik dengan Nomor Lab: 10028/NNF/2025 hari Rabu tanggal 29 bulan Oktober 2025 menyimpulkan terkait barang bukti Nomor : 31186/2025/NNF s/d 31237/2025/NNF adalah benar kristal *metafetamina* yang terdaftar kedalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan kalau barang berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik orang yang dikenalkan oleh Saksi Adrian Fathur Rahman dengan Nomor *WhatsApp* +66952794875, selanjutnya di kontak *WhatsApp* Terdakwa kasih nama Juragan yang didapat dari Saksi Adrian Fathur Rahman yang

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengannya dikamar kos Griya Mapan Utara VI CE Nomor 43 Jabon Tambaksawah Waru Sidoarjo sebanyak 15 (lima belas) poket, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan maksud sebanyak 14 (empat belas) Terdakwa kirim lagi atas perintah Juragan, dan yang 1 (satu) poket bonus untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sabu dari Saksi Adrian Fathur Rahman sudah dalam bentuk poketan yang dikemas dalam potongan sedotan warna biru, warna ungu dan merah, semuanya Terdakwa tinggal kirim ke tempat ranjuan yang Terdakwa tentukan sendiri dan setelah Terdakwa mengirim ranjuan sabu selanjutnya Terdakwa kirim lokasi Maps ke Juragan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah dari Juragan berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap meranjau sabu disatu tempat, yang mana Terdakwa komunikasi dengan Juragan dengan menggunakan *WhatsApp*, sedang saat menerima upah dititipkan lewat Saksi Adrian Fathur Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Mochammad Daniel Mahendra bersama dengan satu team Satresnarkoba Polrestabes Surabaya terdiri dari Ipda Suripno, Aipda Maskori Hasan, Bripta Susandi Rusdianto, dan Bripta Dimas Arif Sufi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 WIB dirumah kos Griya Mapan Utara VI CE Nomor 43 Jabon Tambaksawah Waru Sidoarjo;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono ditangkap tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 49,300$ gram ditemukan didalam tas warna hitam;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,935$ gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,202$ gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,185$ gram;

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,418$ gram;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,423$ gram;
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,416$ gram;
- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,218$ gram;
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;
- 15) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,149$ gram;
- 16) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,197$ gram;
- 17) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
- 18) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;
- 19) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ gram;
- 20) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,438$ gram;
- 21) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,204$ gram;
- 22) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,430$ gram;
- 23) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,427$ gram;

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,189$ gram;
- 25) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,406$ gram;
- 26) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,419$ gram;
- 27) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,422$ gram;
- 28) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,203$ gram;
- 29) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,457$ gram;
- 30) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
- 31) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,425$ gram;
- 32) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,188$ gram;
- 33) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,208$ gram;
- 34) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,199$ gram;
- 35) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,195$ gram;
- 36) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,153$ gram;
- 37) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,193$ gram;
- 38) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,198$ gram;
- 39) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,917$ gram;
- 40) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,943$ gram;
- 41) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,941$ gram;

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,949 gram;
- 43) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,928 gram;
- 44) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,933 gram;
- 45) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,952 gram;
- 46) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,908 gram;
- 47) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,917 gram;
- 48) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,946 gram;
- 49) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,933 gram;
- 50) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,938 gram;
- 51) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,925 gram;
- 52) 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk Camry;
- 53) 1 (satu) timbangan elektrik warna silver tanpa merk;
- 54) 6 (enam) pak plastic klip;
- 55) 2 (dua) skrop dari sedotan warna hitam;
- 56) 16 (enam belas) potong sedotan warna biru;
- 57) 16 (enam belas) potong sedotan warna ungu;
- 58) 14 (empat belas) potong sedotan warna merah;
- 59) 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Highmore;
- 60) Uang upah mengambil ranjauan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 61) 1 (satu) buah Handphone merk Poco M6 warna ungu dengan nomor SIM 085648666115 dan Nomor IMEI 1 863600070412427 dan IMEI 2 863600070412435;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,196$ gram;
- 2) 1 (satu) jaket warna abu-abu ukuran XXL merk Freestyle, yang dipakai oleh Terdakwa;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 warna hitam dengan Nomor SIM 085178127287 dan Nomor IMEI 1 8687977042001562 dan IMEI 2 868797042001570;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melawan hukum menerima dan menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Advokat Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya dan putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), maka menurut Majelis Hakim akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada Pasal II ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) jo. Pasal VII perubahan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan agar ditetapkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa An. Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Pidana jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Briyan Putra Ramadhani Bin Gaguk Setijono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama : 170 (seratus tujuh puluh) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.935 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.202 gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.427 gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.185 gram;

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.418 gram;
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.423 gram;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.188 gram;
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.422 gram;
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.416 gram;
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.218 gram;
- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.426 gram;
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.422 gram;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.197 gram;
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.149 gram;
- 15) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.197 gram;
- 16) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.107 gram;
- 17) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.427 gram;
- 18) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.179 gram;
- 19) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.438 gram;
- 20) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.204 gram;
- 21) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.430 gram;
- 22) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.427 gram;

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.189 gram;
- 24) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.406 gram;
- 25) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.419 gram;
- 26) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.422 gram;
- 27) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.203 gram;
- 28) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.457 gram;
- 29) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.107 gram;
- 30) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.425 gram;
- 31) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.188 gram;
- 32) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.208 gram;
- 33) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.199 gram;
- 34) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.195 gram;
- 35) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.153 gram;
- 36) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.193 gram;
- 37) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.198 gram;
- 38) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.917 gram;
- 39) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.943 gram;
- 40) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.941 gram;

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.949 gram;
- 42) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.928 gram;
- 43) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.933 gram;
- 44) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.952 gram;
- 45) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.908 gram;
- 46) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.917 gram;
- 47) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.946 gram;
- 48) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.933 gram;
- 49) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.938 gram;
- 50) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.925 gram;
- 51) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 49.300 gram;
- 52) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk camry;
- 53) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver tanpa merk;
- 54) 6 (enam) buah pak plastic klip;
- 55) 16 (enam belas) buah potong sedotan warna biru;
- 56) 16 (enam belas) buah potong sedotan warna ungu;
- 57) 14 (empat belas) buah potong sedotan warna merah;
- 58) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Hghmore;
- 59) 2 (dua) buah skrop dari sedotan warna hitam;
- 60) Uang upah mengambil ranjau sejumlah Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 61) 1 (satu) buah handphone merk Poco M6 warna ungu dengan Nomor SIM 085648666115 dan Nomor IMEI 1 863600070412427 dan IMEI 2 863600070412435;

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0.196 gram;

63) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ukuran XXL merk freestyle;

64) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hitam dengan Nomor SIM 085178127287 dan Nomor IMEI 1 8687977042001562 dan IMEI 2 868797042001570;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa An. Adrian Fathur Rahman Bin Agus Setio Iwandono.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **27 April 2026**, oleh kami : S. Pujiono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Reihan Novandana Syanur Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Advokatnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

TTD.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2026/PN Sby